

0007473-33.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL BARBOSA GENUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresenta denúncia contra DANIEL BARBOSA GENUINO, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 22 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 441/445, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9049, São Paulo-SP - E-mail: sp25cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0007473-33.2013.8.26.0050 PD 277/2013

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL BARBOSA GENUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresenta denúncia contra DANIEL BARBOSA GENUINO, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 22 de janeiro de 2013 trazia consigo, para consumo de terceiros, entorpecentes sem autorização e desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por sentença proferida em 17 de junho de 2013 (fls. 116/125), considerando a

primariedade, restou a pena imposta ao réu de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 176 dias-multa.

Transitou em julgado para a Defesa do réu em 17 de junho de 2013 (fl. 126), havendo recurso interposto pelo Ministério Público.

Por V.Acórdão proferido em 01 de novembro de 2013 (fls. 166/175) foi dado parcial provimento ao recurso para alterar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa.

O v. Acórdão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2013 para o Ministério Público.

A Defesa, então, opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado por v. Acórdão proferido em 29 de julho de 2014 (fls. 214/219).

Após, foi interposto pela Defesa Recurso Especial, o qual foi julgado parcial procedente em 11 de novembro de 2015, determinando-se nova análise pelo Tribunal de Justiça quanto ao regime de cumprimento de pena (fls. 368/370).

O Tribunal de Justiça, conforme determinação do STJ, determinou a fixação do regime inicial fechado, conforme decisão de fls. 390/396 proferida em 31 de maio de 2016.

A Defesa interpôs, então, novo Recurso Especial, o qual não foi admitido (fls. 422/426).

Interposto agravo, este não foi conhecido (fls. 452/453).

A condenação transitou em julgado em 13 de outubro de 2017 (fls. 455).

É o relatório.

D E C I D O:

Considerando a pena final imposta e o fato de que o acusado era menor de 21 anos ao tempo do crime, o lapso prescricional de 04 anos por ele regido (pela metade em razão da menoridade relativa), operou-se em 12 de outubro de 2021.

Assim sendo, concorde o Ministério Público, julgo extinta a punibilidade do réu DANIEL BARBOSA GENUÍNO, qualificado nos autos, nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV, 110 e 115, todos do Código Penal, em face da prescrição da pretensão executória.

Lance as decisões junto ao sistema informatizado.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Cumpra-se o determinado as fls. 95 no tocante aos entorpecentes e valores apreendidos, se o caso.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA